



Nr. 37 Kabinettsitzung vom 3. März 1925, 16.30 Uhr

R 43 I/1400 , Bl. 31-33

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Frenken, Stingl, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Weismann, Geib, Zweigert, Hagedorn; MinDir. Pünder, Ritter, Ernst, Hoffmann, Posse; MinR Offermann, Werner; Votr. LegR v. Dirksen; Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Zollsätze für Kartoffeln, Kohl, Schnittholz und Wein.
2. Rheinische Tausendjahrfeier. [...]
3. Insurgentenprozesse in Oberschlesien.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitszeit der Reichsbeamten.

1. Zollsätze für Kartoffeln, Kohl, Schnittholz und Wein.

Ministerialdirektor Ernst berichtete über die Vorlage und begründete den Standpunkt des Reichsministers der Finanzen¹.

Der *Reichskanzler* empfahl, die einzelnen Punkte nacheinander zu behandeln.

Das *Kabinett* war damit einverstanden.

a) Weinzoll.

Der *Reichskanzler* hielt die Erhöhung des Weinzolls mit Rücksicht auf die Raynaldy gegenüber abgegebenen Erklärungen² für unmöglich.

¹ Der RFM hatte in seiner Kabinettsvorlage vom 27. 2. mitgeteilt: Gemäß den Kabinettsbeschlüssen vom 21. und 23. 2. sei der Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen (Zolltarifnovelle) (s. Dok. Nr. 26, P. 1, dort bes. Anm. 1) einer Nachprüfung unterzogen worden, ob etwa prohibitiv wirkende Zollsätze noch herabgesetzt werden könnten. Nachdem die Ressorts sich in allen wesentlichen Punkten über die Höhe der Sätze geeinigt hätten, seien neue Schwierigkeiten dadurch entstanden, daß der REM auf Ersuchen des Dt. Landwirtschaftsrats um Aufnahme der folgenden neuen Sätze in den Entwurf gebeten habe: 1) für Kartoffeln 1,50 RM (Der Entw. des RFM stellt hier die Erhebung eines Zollsatzes frei.), 2) für Rotkohl, Weißkohl, Wirsingkohl 4 RM (Entw. des RFM: 3 RM), 3) für Schnittholz 2,10 RM (Entw. des RFM: 1 RM), 4) für Wein 80 RM (Entw. des RFM: 60 RM). Der RFM fügt abschließend hinzu, daß, abgesehen von schwerwiegenden sachlichen Bedenken, eine derartige Erweiterung des Entwurfs im gegenwärtigen Vorbereitungsstadium ganz unmöglich erscheine (R 43 I/2417 , Bl. 190).

² Bei den dt.-frz. Wirtschaftsverhandlungen in Paris war am 28. 2. zwischen Trendelenburg und Raynaldy ein Protokoll über das bisherige Verhandlungsergebnis vereinbart worden, worin es u. a. heißt: „Die deutsche und die französische Regierung geben sich die Versicherung, daß sie für die Dauer der Verhandlungen die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder nicht durch Maßnahmen stören werden, die ausschließlich oder besonders gegen den anderen Teil gerichtet sind. Diese Zusage schließt die wohlwollende Anwendung der Gesetze, Verordnungen und der sonstigen augenblicklich in Kraft befindlichen Bestimmungen in sich.“ (Telegramm Nr. 103 Trendelenburg und Hoesch an AA vom 28. 2. in: Pol. Arch. des AA, Büro StS, B Fr Deutsch-Französischer Handelsvertrag, Bd. 1).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß nach Angabe der Unterhändler die Verhandlungen deshalb schwierig geworden seien, weil ein höherer Zollsatz auf deutscher Seite nicht vorliege. Rein sachlich spiele die Erhöhung des Zollsatzes keine große Rolle. Die von ihm aufgestellten Forderungen hätten im wesentlichen überhaupt nur den Zweck, für die taktischen Verhandlungen eine ausreichende Grundlage zu geben.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin fest, daß eine Erhöhung des Weinzollsatzes im Widerspruch stehe mit den Abmachungen Raynaldy–Trendelenburg und daher das Kabinett dieser Erhöhung nicht zustimme³.

b) Schnittholz. [...]

c) Kohl.

Der Zollsatz von 4 M für Kohl wurde angenommen.

d) Kartoffeln.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies auf die starke Bedrohung des Kartoffelbaues durch die polnischen Kartoffeln hin und hielt einen Schutz im Interesse der Ernährung des deutschen Volkes für unbedingt notwendig.

Der *Reichsminister des Innern* vertrat den gleichen Standpunkt. Der Kartoffelbau sei noch sehr erweiterungsfähig, und es müsse ihm die größte Aufmerksamkeit zugewandt werden. Der Getreidebau sei viel weniger leicht als der Kartoffelbau zu steigern.

Der *Reichskanzler* gab zur Erwägung, ob nicht den Bedürfnissen dadurch Rechnung getragen werden könne, daß man von der Seite der Branntweinmonopolverwaltung gewisse Erleichterungen einführe. Ministerialdirektor Ernst wies demgegenüber darauf hin, daß nur 2 bis 3% der gesamten Kartoffelproduktion verbrannt würden und von dieser Seite daher keine Erleichterung entstehen könnte.

Der *Reichswirtschaftsminister* hielt zwar einen Verhandlungszollsatz für zweckmäßig, wünschte ihn aber nur so hoch bemessen zu sehen, daß er evtl. tatsächlich auch eingeführt werden könne.

Der *Reichskanzler* hielt die Angelegenheit sachlich noch nicht für genügend geklärt und empfahl die Vertagung der Beschlußfassung, für die neues Material vorgelegt werden solle⁴.

Das Kabinett war damit einverstanden.

2. Rheinische Tausendjahrfeier. [...]

3. Insurgentenprozesse in Oberschlesien⁵.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete über die Vorlage⁶.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß er dem vorgelegten Entwurf einer Erklärung nicht zustimmen könne. Natürlich sei er bereit, bis an die Grenze des Möglichen zu gehen. Er werde infolgedessen auch umgehend persönlich mit dem Oberreichsanwalt Rücksprache nehmen. Falls eine

³ Die Endfassung des Gesetzes über Zolländerungen vom 17.8.25 (RGBl. I, S. 261) sieht für Wein (mit natürlichen Weingeistgehalt) einen Zollsatz von 80 RM vor.

⁴ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 42, P. 2, dort bes. Anm. 7.

⁵ Hierüber hatte Landrat Lukaschek, Mitglied der vom Völkerbund eingesetzten Gemischten Kommission für Oberschlesien, am 25. 2. in der Rkei berichtet: Im Herbst 1924 sei in Verhandlungen mit Calonder die Zusage gemacht worden, die strafrechtliche Verfolgung der an den oberschlesischen Aufständen beteiligt gewesenen Insurgenten alsbald einzustellen. Nachdem in den letzten Wochen jedoch fast fünfzig neue Verfahren eröffnet worden seien, müsse man größte Schwierigkeiten mit Calonder, mit dem Völkerbund und der Entente erwarten (Vermerk Pünders vom 25. 2. in R 43 I/557, Bl. 19 f.). – Bei einer Besprechung des RK mit Vertretern des RJMin., des AA und der Gemischten Kommission für Oberschlesien am 26. 2. wurde dieser Angelegenheit „hochpolitische Bedeutung“ beigemessen und beschlossen, sie umgehend im Kabinett zu beraten (Vermerk Wiensteins vom 26. 2. in R 43 I/557, Bl. 23).

⁶ In einer undatierten (Eingangsvermerk der Rkei: 27. 2.), nicht signierten Vorlage hatte das AA angeregt, gegenüber Calonder die Erklärung abzugeben, daß neue Verfahren gegen die Mitglieder des Verbandes der Oberschlesischen Aufständischen nicht mehr eingeleitet und schwebende Verfahren einer raschen Überprüfung unterzogen würden. Auf strafrechtliche Verfolgung der Führer der Losreibungsbewegung würde allerdings nicht verzichtet werden (R 43 I/557, Bl. 14 f.).

schriftliche Erklärung notwendig sei, so vermöchte er nicht weiter zu gehen, als in der von ihm vorgelegten Fassung niedergelegt sei (vgl. Anlage) ⁷.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß in der Sache Einmütigkeit bestehe und es sich nur noch um die Form des Vorgehens handle. Er empfehle folgenden Beschluß:

1. Das Kabinett nimmt Kenntnis von den Richtlinien des Reichsministers der Justiz. Das Auswärtige Amt zieht seine Vorlage nicht zurück, sondern verfolgt die Angelegenheit weiter im Benehmen mit dem Reichsjustizminister.

2. Der Reichsminister der Justiz verhandelt umgehend mit dem Oberreichsanwalt mit dem Ziele, daß in den nächsten Tagen einige Personen aus der Haft entlassen werden ⁸.

3. Ist die Haftentlassung erfolgt, so wird sich sofort ein Referent des Reichsjustizministeriums gemeinsam mit einem Referenten des Auswärtigen Amts zu Calonder begeben, um mit ihm über die weitere Behandlung der Angelegenheit zu verhandeln ⁹.

Das *Kabinett* stimmte dem Vorschlag zu.

Staatssekretär *Weismann* brachte noch zum Ausdruck, daß auch die Preußische Regierung größtes Interesse an der Erledigung der Angelegenheit habe ¹⁰ und wies noch darauf hin, daß besonders die jüngsten Verhaftungen von Eisenbahnbeamten größte Erregung ausgelöst haben.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitszeit der Reichsbeamten.

Der *Reichsminister des Innern* trug die Kabinettsvorlagen vom 2. und 23. Februar 1925 vor ¹¹.

Das *Kabinett* stimmte den Vorlagen zu und beschloß folgende Fassung der Anlage 3:

„Die im Hinblick auf die Notlage des Reichs über die Dienstzeit der Reichsbeamten für die Zeit bis zum 31. Dezember 1925 getroffenen Beschlüsse werden vorläufig wie folgt gemildert:

Die Dienstzeit kann auf 51 Stunden herabgesetzt werden, soweit dies ohne erhebliche Mehraufwendungen möglich ist.

⁷ In beiliegendem Erklärungsentwurf wird zugesichert, daß in Zukunft nur dann noch Haftbefehle wegen Zugehörigkeit zum Verband der Oberschlesischen Aufständischen erlassen würden, wenn dies mit Rücksicht auf die Schwere der Tat unerläßlich erscheine. Die Aufhebung erlassener Haftbefehle wird gleichfalls in Aussicht gestellt, jedoch mit der Einschränkung, daß sie erst nach sorgfältiger Prüfung durch den Oberreichsanwalt (Ludwig Ebermayer), der diesbezügliche Anträge zu stellen habe, und nach zustimmender Entscheidung der Untersuchungsrichter oder der Gerichte erfolgen dürfe. Abschließend ist hinzugefügt: „Einer endgültigen Erledigung können nach Lage der Gesetzgebung nur die Verfahren zugeführt werden, in denen sich die Beschuldigten dem Gericht gestellt haben oder das Verfahren ergeben hat, daß der Verdacht einer strafbaren Handlung nicht mehr besteht.“ (R 43 I/1400, Bl. 41).

⁸ Wienstein vermerkt am 17. 3. für den StSRkei, nach Mitteilung des RJMin. seien seit 3. 3. zwölf bereits vollstreckte Haftbefehle aufgehoben worden (R 43 I/557, Bl. 26).

⁹ Diese Verhandlung findet nicht statt. Lt. Vermerk Wiensteins einigen sich RJMin. und AA auf eine Erklärung gegenüber Calonder, die mit dem Entwurf des RJMin. (s. zuvor Anm. 7) weitgehend übereinstimme. Die Erklärung sei am 20. 3. vom AA an den Reichs- und Staatsvertreter in Beuthen (Budding) zur Aushändigung an Calonder übermittelt worden (Vermerk vom 23. 3. in R 43 I/557, Bl. 27).

¹⁰ Dazu ein Schreiben des PrMinPräs. an den RK vom 26. 2. in R 43 I/557, Bl. 17 f..

¹¹ Beide Vorlagen in R 43 I/1960, Bl. 198-201, 208. In der Vorlage vom 2. 2. sind u. a. enthalten: 1) eine Aufzeichnung über Inhalt und Durchführung der vom Kabinett Marx am 14.12.24 für den Zeitraum bis 31.12.25 beschlossenen Dienstzeitregelung (s. dazu diese Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 23), 2) der „Entwurf für einen Kabinettsbeschluß über die Dienstzeit“ (Anlage 3). In der Vorlage vom 23. 2. werden geringfügige Änderungen gegenüber Anlage 3 der Vorlage vom 2. 2. vorgeschlagen. Der sich damit ergebende Wortlaut des Entwurfs entspricht im wesentlichen der vom Kabinett nachstehend angenommenen Fassung. Zur Vorgeschichte und Begründung führt der RIM in erwähnter Aufzeichnung vom 2. 2. u. a. aus: Bei Erlaß der Richtlinien über die Arbeitszeit gemäß Kabinettsbeschluß vom 14.12.23 (wichtigste Bestimmung: mindestens 54 Arbeitsstunden wöchentlich für alle Reichsbeamten) sei die RReg. davon ausgegangen, daß die Länderregg. diesem Vorgehen folgen und für ihre Beamten die gleiche Regelung einführen würden. Diese Erwartung habe sich bedauerlicherweise nicht verwirklicht. Insbesondere Preußen habe es abgelehnt, eine entsprechende Regelung vorzusehen. Von den übrigen Ländern hätten Bayern, Sachsen und Oldenburg an der 48stündigen Arbeitszeit festgehalten, Württemberg und Baden hätten eine Arbeitszeit von 49 Stunden, Thüringen eine von 51 Stunden eingeführt. Dies habe in der Beamtenschaft starke Mißstimmung hervorgerufen, zumal auch die Gemeinden sich zu einer Erhöhung der Arbeitszeit nach dem Vorbild der RReg. nicht hätten entschließen können. Aus Gründen des gerechten Ausgleichs erscheine daher eine Milderung der geltenden Regelung unvermeidlich (R 43 I/1960, Bl. 198-201.).

Unberührt bleiben die allgemeinen Grundsätze über die Verpflichtung des Beamten, die ihm übertragenen Arbeiten rechtzeitig ohne Rücksicht auf die allgemeine Regelung der Dienststunden zu erledigen und über die Erhöhung der Dienstzeit bei bloßer Dienstbereitschaft.
Die Ressortminister erlassen die erforderlichen Ausführungsbestimmungen.“¹²

¹² Die neue Regelung wird durch Runderlaß des RIM vom 6. 3. den obersten Reichsbehörden bekanntgegeben (R 43 I/1960 , Bl. 214 f.).

Zitierhinweis

Nr. 37 Kabinettsitzung vom 3. März 1925, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 138–142 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D37>